

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Mã thủ tục	1.115758
Số quyết định	2171/QĐ-UBND-DatDai
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: + Quầy số 14 - Số ĐT: 0273.3993896 Sở Nông nghiệp và Môi trường tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp; + Quầy số 9 - Số ĐT: 02773.898952 Lĩnh vực Đất đai tại địa chỉ Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh; - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; - Thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến một phần (dichvucong.gov.vn).
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 3: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện:
Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là tổ chức) hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là cá nhân) chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu để kiểm tra.
Kiểm tra hồ sơ, xác định lại thông tin quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.
Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật)
Chuyển hồ sơ đã giải quyết đến Văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là tổ chức) hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là cá nhân) để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Chuyển kết quả đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người sử dụng đất.
Chuyển Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để trả kết quả.

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 47 (đối với đối tượng là tổ chức), Điều 48 (đối với đối tượng là cá nhân) Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản kiến nghị việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật đất đai (bản chính);		1 bản chính
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	20 ngày làm việc	Miễn phí	Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc.
Trực tuyến	20 ngày làm việc	Miễn phí	Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc.

Qua bưu điện	20 ngày làm việc	Miễn phí	Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc.
Trực tiếp	25 ngày làm việc	Miễn phí	Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc.
Trực tuyến	25 ngày làm việc	Miễn phí	Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc.

			ường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc.
Qua bưu điện	25 ngày làm việc	Miễn phí	Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 20 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc., Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 25 ngày làm việc.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Đất đai ngày 18/01/2024;	31/2024/QH15
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	367/2025/NĐ-CP
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.	31/2024/QH15
Về quy định trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	73/2026/QĐ-UBND
quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.	101/2024/NĐ-CP
Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất	103/2024/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận

Mã: GCN_73_DD

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định của pháp luật

Mã: QDthuhoi_73_DD

TỪ KHÓA

MÔ TẢ